



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 56/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בפני המפקח אורן סילברמן

בעניין:

מדלן גולדשטיין
ע"י עו"ד שירלי פלדמן
מרחוב מונטיפיורי 41 תל אביב

התובעת

- נ ג ד -

1. שלמה ברמץ

2. דקלה ברמץ

ע"י עו"ד יפרח עשה-אל
מרח' רוטשילד 46 קומה א' כפר סבא

הנתבעים

פסק דין

התובעת הינה בעלים של דירה בבית המשותף ברחוב מרדכי 5 ברמת השרון הבנוי על חלקה 412 בגוש 6418 (להלן: "**הבית**"). לדירת התובעת צמודה חניה המסומנת "לה" בתשריט הבית המשותף, חניה מספר 35 על פי הסימון במקום (להלן: "**חניה מספר 35**").

הנתבעים הינם בעלים של דירה אחרת בבית ולדירתם צמודה חניה המסומנת "לח" בתשריט הבית המשותף, חניה מספר 38 על פי הסימון במקום (להלן: "**חניה מספר 38**").

התובעת טוענת כי הנתבעים מחנים רכב במעבר שבין החניות בבית וחניה זו מפריעה לה להיכנס ולצאת מהחניה הצמודה לדירתה.

הנתבעים טוענים כי הם חונים בחניה כפולה אשר חוסמת את הרכב החונה בחניה מספר 38 בלבד ואין הם מפריעים לתנועה ברכוש המשותף ככלל ולתובעת בפרט. עוד טוענים הנתבעים כי גם אחרים מחנים את רכבם בחניה כפולה כאמור וזאת בשל מצוקת חנייה באזור. הנתבעים תוהים גם מדוע בחרה התובעת לתבוע אותם בלבד ואין לה כל טרוניות לגבי חניות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 56/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

נוספות שקיימות ברכוש המשותף ואשר מפריעות במעבר כלי רכב בכניסה וביציאה מהחנייה. לביסוס הגנתם מצרפים הנתבעים את חוות דעתו של מר משה תכלת מהנדס ויועץ תנועה.

הנסיבות העובדתיות המרכזיות של תיק זה אינן שנויות במחלוקת בין הצדדים. השאלה המרכזית בה נדרשת הכרעה הינה האם השימוש שעושים הנתבעים ברכוש המשותף לשם חניה כפולה, הינו שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, שאם כן, רשאים הנתבעים להמשיך ולהחנות את רכבם בחניה כפולה כאמור, ואם לאו, אזי על הנתבעים לחדול מלהחנות את רכבם ברכוש המשותף כאמור.

על פי ההלכה שנפסקה ב- ע"א 549/73 וינטרס ואח' נ. זמורה ואח', פ"ד כח' (1) 645, זכאי בעל דירה לעשות שימוש רגיל וסביר במקרקעין, לפי תנאי המקום והזמן, ובלבד שלא ימנע מבעל דירה אחרת לעשות אותו שימוש, וזאת גם מבלי לקבל את ההסכמה של האסיפה הכללית.

כך נפסק כי שימוש ברכוש משותף לצורכי חניה הינו שימוש רגיל וסביר בתנאי שאינו גורע מזכויותיהם של יתר בעלי הדירות:

"... אם הקדשת השטח לגינה לא נרשמה, המצב בענייננו אינו שונה מזה שנדון ב-ע"א 549/73, לאמור תקנון הבית לא אסר, והאסיפה הכללית לא התירה ולא אסרה. במקרה כזה דין הוא, שכל אחד מבעלי הדירות רשאי לעשות שימוש ברכוש המשותף בצורה נאותה ובאורח סביר, והחניית מכוניות היא בכלל זה. כמו שביאר השופט ברנזון ב-ע"א 549/73 הנ"ל, חניית מכוניות ברכוש המשותף אין בה משום תפיסת חזקה, וממילא אין בה משום הסגת-גבולם של שאר בעלי הדירות. השימוש הוא חולף ובעל הדירה שהחנה רכבו היום במקום פלוני יכול למצוא מחר שאותו מקום כבר נתפס על-ידי שותפו, ולא יהיה רשאי לבוא עמו בטרוניה בשל כך" (בע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג פ"ד כח (2) 817).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 56/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור האמור, כל עוד לא אסרה האסיפה הכללית על חניה כפולה ברכוש המשותף כפי שמבצעים הנתבעים, הרי שהינם זכאים להמשיך לעשות שימוש שכזה אלא אם השימוש כנ"ל גורע מזכויותיהם של יתר בעלי הדירות או מונע שימוש זהה מבעל דירה אחרת.

בנסיבות דנן דעתי היא כי השימוש שעושים הנתבעים ברכוש המשותף איננו שימוש רגיל וסביר על פי המבחנים שהותוו בפסיקה.

על פי התמונות שצורפו לכתבי הטענות, יש בחניה הכפולה להפריע לכניסה והיציאה מהחניות האחרות בבית, כך ביחס לחניות הנמצאות בצידו השני של מגרש החניה (חניות המסומנות במספרים 34 ו-35) וכך גם לחניה הצמודה פיזית לחניית הנתבעים (חניה המסומנת במספר 39). נראה גם בבירור כי על כלי רכב המבקש לחנות בחניה מספר 35 לבצע תמרון זהיר וגבולי על מנת להיכנס לחנייה.

זאת ועוד, החניה הכפולה של הנתבעים משמעה תפיסת מרחב המיועד לתמרון של כלי הרכב בחניון הבית. בעל דירה המבקש להחנות את כלי הרכב עם הפנים לכיוון היציאה, איננו יכול לעשות כן תוך שימוש במעברים שבחניון הבית אלא עליו להיכנס בנסיעה אחורנית כבר מהכניסה הראשית לחניון. דבר זה נכון, למעשה, ביחס לכל החניות הנמצאות בסמוך לחניית הנתבעים, משני צידי חניון הבית.

חוות הדעת של המהנדס תכלת מטעם הנתבעים אך מבססת את הטענה בדבר ההפרעה שנוצרת עקב החניה הכפולה על ידי הנתבעים.

בטרם נתייחס לחוות הדעת יוער כי מספרי החניות המסומנות בתשריט המומחה ובחוות דעתו שגויים - חניה מספר 36 בתשריט ובחוות הדעת הינה, למעשה, חניה מספר 35 וחנייה מספר 39 בתשריט ובחוות הדעת הינה, למעשה, חניה מספר 38.

התשריט המצורף לחוות הדעת (הוסף במסגרת הדיון מיום 17.06.10) מלמד כי נתיב כניסת הרכב לחניה מספר 36 (צ.ל. 35, א.ס.) הינו גבולי ביותר עד כדי פגיעה ברכב העומד בחניה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 56/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כפולה לחניה מספר 39 (צ.ל., 38, א.ס.). המומחה מאשר בחוות דעתו כי רכב העומד בחנייה כפולה לחניית הנתבעים (באורך כולל של 9 מטרים) **נוגע בקו התמרון** של כלי רכב המתמרון לחניית התובעים. המומחה אף מגדיר את המקום האמור כ- **"איזור חיכוך"**.

בחוות דעתו לא מתייחס המומחה לפגיעה במרחב תמרון הכניסה והיציאה לחנייה מספר 40 בתשריט (צ.ל., 39, א.ס.) אולם ניכר על פניו כי מרחב התמרון גם ביחס לחנייה זו נפגע.

בסיכום והמלצות לחוות דעתו מציע המומחה פעולות להטבת המצב שנוצר עקב חניית הנתבעים ובכלל זה כי התובעת תחנה את רכבה בצמוד לקיר הגדר שליד החניה, כי יסולקו עמודי ברזל ברכוש המשותף ומתקן מתכת מחניית הנתבעים וכי יותקנו רצועות גמישות לאורך הקירות התוחמים את החניות.

חוות דעתו של המומחה המלמדת על קיומו של **"איזור חיכוך"** בנתיב החניה ובפרט המלצותיו ל"הטבת המצב" שמחייבות את התובעת לחנות בצורה מסוימת ולבצע התאמות פיזיות בחניה שבבעלותה וברכוש המשותף, אך מבססות את טענת התובעת כי החניה הכפולה של הנתבעים מפריעה וגורעת מזכויותיהם של בעלי דירות אחרים בבית.

אין המדובר במקרה דנן בפגיעה של מה בכך ברכוש המשותף אלא בהפרעה של ממש כאמור וכפי שנפסק בע"א 93/81 **אליאס נ. שיפר** לו (2) 444:

"אם תותר הרצועה, ובית המשפט יתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאו הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם ... העובדה כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 56/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

וראה גם עמדתו של השופט טירקל ברע"א 6339/97 **משה רוקר נ' משה סלומון** נה (1) 199 :

"בנושא רגיש זה של יחסי שכנים בבית משותף, יש להקפיד במיוחד על שמירת זכויותיהם של בעלי הדירות ולהיזהר מאוד שלא לפרוץ בהן פרצות. השארת הבנייה מסיגת הגבול על כנה במקרה הנדון עלולה לפתוח פתח לכך **שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש המשותף שבבית המשותף, וכל דאליים יגבר על שכניו שומרי החוק**" (ההדגשה שלי, א.ס.).

לו יינתן לנתבעים להחנות את רכבם בחניה כפולה יביא הדבר להתרת הרצועה בכל הקשור לשימוש במעברים בבית לצורכי חניה ולא יוכל הבית והחניון שבו להתנהל בצורה תקינה.

בהקשר זה ולאור ההפרעה שיש כאמור בחניה כפולה על ידי הנתבעים, צריך גם לזכור את חובתם של בעלי דירות בבית המשותף לנהוג בתום לב במערכת היחסים בניהם :

לקביעה זו משנה תוקף כאשר מדובר ביחסי הגומלין בין השוכנים בצל קורתו של בית משותף. יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקירבה פיסית הדוקה בין הצדדים..., המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו" (ע"א 2896/90 **טרוצקי ואח' נ' דיין ואח'** פ"ד מו (5) 454).

לפני סיום יוער כי השאלה באם ישנה מצוקת חנייה ברחוב בו נמצא הבית איננה מעלה או מורידה דבר בקשר להכרעה בתובענה דנן, בדיוק כשם שמצוקת דיור איננה מהווה הצדק לשימוש ברכוש המשותף ללא הסכמה לשם הרחבת דירה. המדובר בזכויות קנייניות ברכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 56/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המשותף בבית וההכרעה הנדרשת הינה באם השימוש כנ"ל הינו שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף אם לאו.

לאור האמור לעיל אני אוסר על הנתבעים להחנות את רכבם במעברים בחניון הבית שהינם רכוש משותף.

אין באמור לגרוע מזכותם של הנתבעים להמשיך ולעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף ובכלל זה להחנות את רכבם בחניות ברכוש המשותף שאינן צמודות לבעלי דירות אחרים בבית.

אין באמור גם לגרוע מזכותם של בעלי הדירות בבית להגיע להסכמות בדבר השימוש ברכוש המשותף ובכלל זה במעברים שבחניון הבית.

כן אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת בגין החזר אגרת בית משפט, סך של 601 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 08.03.10, ועד ליום התשלום בפועל ובגין החזר הוצאות שכר טרחת עו"ד, סך של 1,500 ₪ בצירוף מע"מ כחוק ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, ט' תמוז תש"ע, 21 יוני 2010.
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב